

0001398-04.2018.8.26.0502

Classe: Execução da Pena

Assunto: Pena Restritiva de Direitos

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... por se tratar de crime comum (tráfico de drogas privilegiado), sendo o réu primário e tendo cumprido 1/4 da pena até 25/12/2017, entendo que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017.

Assim, CONCEDO o Indulto Pleno e DECLARO extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado MATHEUS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira-Foro de Limeira-2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001398-04.2018.8.26.0502

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Pena Restritiva de Direitos

Documento de Origem:

1ª Vara Criminal - Foro de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Executado]:

Matheus Santos da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

VISTOS.

Fls.183. Trata-se de pedido de INDULTO em execução da pena, com base no artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017, em favor do sentenciado MATHEUS SANTOS DA SILVA, que foi condenado ao cumprimento de total de 2 anos e 6 meses de reclusão (regime aberto) e 249 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (definidas pelo juiz singular às fls.131), ante aplicação da redutora do art.33, § 4º da lei 11.343/06, nos termos do v.Acórdão - HABEAS CORPUS nº 475691 (fls.111/126).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (fls.193).

O Decreto acima mencionado, dentre outras providências, assim dispõe:

Art. 1º. O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

(...) IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos; (...).

Considerando tudo que consta dos autos, por se tratar de crime comum (tráfico de drogas privilegiado), sendo o réu primário e tendo cumprido 1/4 da pena até

25/12/2017, entendo que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Artigo 1º, inciso IV, do Decreto Presidencial nº 9.246, de 21 de dezembro de 2017. Assim, CONCEDO o Indulto Pleno e DECLARO extinta a pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado MATHEUS SANTOS DA SILVA, na execução acima referida (autos de origem nº 0003015-94.2017.8.26.0320, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Limeira/SP), nos termos do art. 107, "caput", inciso II, do Código Penal. Expeça-se Alvará de Soltura, se o caso. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Anote-se, comunicando-se. Após, arquivem-se estes autos. P.R.I. E CUMPRA-SE, SERVINDO ESTA DE MANDADO/OFÍCIO. Limeira, 21 de setembro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA